

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 18 '26 PM 1:29
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1166

INFORME NEGATIVO CONJUNTO

18 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, en primera instancia, y la Comisión de lo Jurídico, en segunda instancia, del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1166, no recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MPA Para enmendar el inciso (2) del apartado (a) de la Sección 2054.05 del Subcapítulo D del Capítulo 5 del Subtítulo B de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011"; adicionar un inciso (22) al apartado (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras"; adicionar un nuevo inciso (e) al Artículo 3; redesignar los actuales incisos (e) a (m) como nuevos incisos (f) a (n) del Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994, según enmendado, que establece el Departamento de Hacienda, a fin de disponer que los fondos que se otorgarán a los herederos, legatarios o beneficiarios del causante, serán con el objetivo de pagar los gastos funerarios y cuentas corrientes; establecer que en la negativa de las instituciones financieras de desembolsar dichos fondos, tendrán la potestad de instar un proceso de queja ante el Comisionado de Instituciones Financieras, quien dispondrá reglamentariamente, en coordinación con el Secretario de Hacienda, normas uniformes a seguir para este fin, incluyendo moratorias de pago y una campaña

informativa dirigida a concienciar sobre los procesos acogidos a estos efectos; y realizar correcciones gramaticales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida tiene como objetivo de disponer que las instituciones financieras otorguen fondos a los herederos, legatarios o beneficiarios de un causante para el pago de gastos funerarios y cuentas corrientes, además de establecer un proceso de queja ante la negación de estos fondos.

La medida se basa en la necesidad del Estado de asistir a la población durante el proceso de duelo, reconociendo la problemática que enfrentan los ciudadanos cuando fallece un familiar con cuentas compartidas o individuales. La medida resalta que existe una realidad de que las cuentas se congelan automáticamente, impidiendo el acceso incluso para gastos fúnebres. Aunque el Código de Rentas Internas vigente ya permite la entrega de hasta quince mil dólares (\$15,000) o el 25% de los fondos que sea mayor, la falta de normativas uniformes entre las instituciones financieras ha perjudicado a los ciudadanos. Al establecer reglas claras, una campaña informativa y una prórroga para deudas corrientes, la medida busca brindar tranquilidad y estabilidad económica a las familias en momentos de pérdida.

Específicamente, la medida establece que las instituciones financieras podrán entregar la cantidad mencionada de \$15,000 o el 25% de los fondos para ser utilizada exclusivamente en gastos funerarios o cuentas corrientes por pagar. Para beneficiarse de una protección adicional, se establece una prórroga obligatoria de noventa (90) días para las deudas corrientes del causante, contados a partir de la fecha del acta de defunción. Además, la medida autoriza al Comisionado de Instituciones Financieras adjudicar quejas contra instituciones que incumplan con estos desembolsos y ordena una campaña de orientación conjunta con el Departamento de Hacienda.

Como parte del proceso de evaluación del Proyecto del Senado 1166, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Oficina del Comisionado de Seguros, Departamento de Justicia, Ombudsman, Asociación De Bancos.

Al momento de la redacción de este informe se recibió los memoriales de la Asociación de Bancos, el Comisionado de Seguros y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE PUERTO RICO



La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) presentó un memorial explicativo sobre el P. del S. 1166. La Asociación no recomienda la aprobación de la medida como está redactado, ya que entienden que la medida limita el acceso a los fondos y afecta la ley vigente. La objeción de la ABPR es que el proyecto restringe el uso del dinero del causante, que actualmente se entrega de forma expedita hasta \$15,000 o el 25% de los fondos que sea mayor, exclusivamente para gastos funerarios y deudas corrientes, eliminando la flexibilidad que hoy tienen los herederos o cotitulares para atender otras necesidades apremiantes de la sucesión. Asimismo, la Asociación advierte que el proyecto carece de definiciones claras sobre lo que constituye una deuda corriente, no establece quién fiscalizará el uso del dinero, e impone una moratoria automática de 90 días que podría representar un menoscabo inconstitucional a las obligaciones contractuales privadas. Además, señalan un problema jurisdiccional, ya que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no regula a las cooperativas de ahorro y crédito, y el proceso de quejas propuesto no garantiza explícitamente el debido proceso de ley.



Para subsanar estas deficiencias, la ABPR propone una serie de recomendaciones que deben incorporarse en la pieza legislativa. En primer lugar, sugieren eliminar la exclusividad de uso para que los fondos sigan utilizándose ampliamente en la administración inicial de la herencia y las necesidades de los beneficiarios. También solicitan que se definan los términos ambiguos, tales como "cuenta corriente por pagar" y "deudas corrientes del causante", además de armonizar la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para asegurar procesos de quejas. De igual forma, recomiendan delegar la misma facultad reglamentaria y de adjudicación a la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) para cubrir adecuadamente a dicho sector. Por último, la Asociación solicita que se incluya una cláusula que provea inmunidad civil y regulatoria a las instituciones financieras que actúen de buena fe bajo el amparo de la ley.

COMISIONADO DE SEGUROS

La Oficina de la Comisionada de Seguros de Puerto Rico (OCS) presentó un memorial explicativo sobre el P. del S. 1166 en el que adoptó una postura de deferencia hacia las agencias financieras correspondientes. Tras evaluar el contenido de la medida legislativa, la agencia determinó que el proyecto de ley no incluye ninguna disposición o enmienda que incida sobre el Código de Seguros o que afecte de alguna manera a la industria que ellos regulan. Por consiguiente, al tratarse de un asunto ajeno a la facultad

y al peritaje técnico de la OCS, la agencia optó por otorgar total deferencia a las posturas y comentarios que tengan a bien presentar el Departamento de Hacienda y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), por ser estas las dependencias públicas con la competencia directa sobre la materia del proyecto.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO (OMBUDSMAN)



La Oficina del Procurador del Ciudadano presentó un memorial explicativo sobre el P. del S. 1166 en el que expresó su respaldo a la aprobación del Proyecto. Esta propuesta busca autorizar el desembolso de fondos de un fallecido a sus herederos o beneficiarios para sufragar gastos funerarios y cuentas corrientes urgentes, facultando además al Comisionado de Instituciones Financieras para intervenir en casos de negativa por parte de las entidades bancarias o cooperativas. La Oficina reconoce la urgencia de aliviar la carga económica inmediata de las familias durante el periodo que toma tramitar una Declaratoria de Herederos, insiste en que el proyecto debe fortalecerse. Por esta razón, el Ombudsman recomienda establecer requisitos documentales mínimos y uniformes que certifiquen la legitimación de los solicitantes, definir un protocolo claro para abordar discrepancias entre múltiples herederos, asegurar que los fondos se utilicen estrictamente para los fines autorizados y proveer protecciones legales a las instituciones financieras que actúen de buena fe y conforme a la ley.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El Informe 2026-616 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el impacto fiscal del Proyecto del Senado 1166. La OPAL concluye que la medida no conlleva impacto fiscal, ya que no modifica tratamiento contributivo vigente. En particular, señaló que se limita a regular las condiciones para el uso de los fondos del causante por parte de sus herederos o legatarios. No obstante, advierte que las campañas de orientación contempladas podrían generar costos adicionales en la medida en que se realicen fuera de las páginas oficiales de las entidades concernidas.

Asimismo, la OPAL determinó que la medida no altera el tratamiento contributivo debido a que los gastos funerarios actualmente son deducibles del Caudal Relicto Bruto bajo la Ley Núm. 1-2011, según enmendada. Por consiguiente, la legislación propuesta únicamente flexibiliza y facilita el acceso a dichos fondos mientras se dilucidan los asuntos relacionados con el Caudal Relicto.

Finalmente, la OPAL recomienda aclarar el lenguaje de la enmienda a la Sección 20254.05 de la Ley Núm. 1-2011 a los fines de armonizar el texto de la medida con la intención legislativa expresada en la Exposición de Motivos de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA y la Comisión de lo Jurídico certifican que el P. del S. 1166 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el Proyecto del Senado 1166 y los memoriales explicativos recibidos, estas Comisiones concluyen que la medida atiende una necesidad legítima y de alto interés público, al procurar facilitar el acceso a determinados fondos del causante para sufragar gastos funerarios y otras obligaciones urgentes mientras se completa el proceso sucesoral. Sin embargo, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) indican que, para respaldar la medida, la misma necesita una redacción más clara.



La Asociación de Bancos de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la medida tal como está redactada. Según indicó, el Proyecto restringe el uso del dinero del causante para pagar solamente gastos fúnebres eliminando la flexibilidad que actualmente tienen los herederos o cotitulares para atender otras necesidades urgentes. Igualmente, la Asociación advierte que la medida carece de definiciones claras sobre lo que constituye una deuda corriente, no establece quién fiscalizará el uso de los fondos e impone una prórroga de noventa (90) días. Incluso, señaló que la medida podría presentar un problema jurisdiccional, debido a que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no regula a las cooperativas. De igual forma, indicó que el proceso de quejas propuesto no garantiza expresamente el debido proceso de ley.

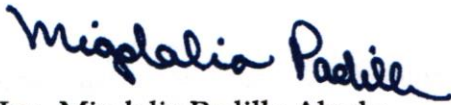
La Oficina del Ombudsman expresó su respaldo a la medida, no obstante, recomendó fortalecer su contenido mediante la incorporación de criterios objetivos y procedimientos uniformes que permita acreditar la legitimación de las personas solicitantes, atender posibles controversias entre herederos y establecer los documentos mínimos requeridos para autorizar su desembolso.

Por tal razón, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA y la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico concluyen que, aunque el Proyecto del Senado

1166 persigue un propósito de alto interés público. La medida, según redactada, presenta deficiencias sustanciales señaladas por la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Entre estas, la falta de definiciones claras, la ausencia de un mecanismo de fiscalización, el vacío jurisdiccional respecto a las cooperativas y la falta de garantías de debido proceso en el trámite de quejas propuesto. Por consiguiente, estas Comisiones concluyen que la Asamblea Legislativa crea una nueva pieza legislativa que incorpore las recomendaciones formuladas por las entidades, para garantizar un balance justo entre la protección a los herederos, legatarios o beneficiarios y la seguridad jurídica de las instituciones financieras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA y la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1166.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA



Hon. Ángel Toledo López
Presidente

Comisión de lo Jurídico